

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY AUTO PLUS DPPAP 1/18

Obsah

- Článek 1 Úvodní ustanovení
- Článek 2 Předmět pojištění
- Článek 3 Pojistná nebezpečí
- Článek 4 Povinnosti pojištěného
- Článek 5 Pojistná událost, pojistné plnění
- Článek 6 Výluky z pojištění
- Článek 7 Výklad pojmů
- Článek 8 Závěrečné ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Pojištění Auto plus, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP 1/18 (dále jen VPPCP), těmito Doplnkovými pojistnými podmínkami Auto plus DPPAP 1/18 (dále jen DPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
2. Pojištění Auto plus je pojištěním škodovým.

Článek 2

Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění Auto plus jsou náklady na asistenční služby vynaložené v případě vzniku pojistné události.
2. Pojištění se sjednává pro případ vzniku pojistné události v souvislosti s provozem:
 - a) motorového vozidla;
 - b) přípojného vozidla, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Motorové nebo přípojně vozidlo (dále jen vozidlo) je specifikováno v pojistné smlouvě.

Článek 3

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění Auto plus se sjednává pro případ:
 - a) onemocnění nebo úrazu pojištěného řidiče vozidla;
 - b) poruchy vozidla;
 - c) nehody vozidla.
2. Nad rámec odstavce 1 tohoto článku, se za pojistnou událost v případě pojištění přípojně vozidla považuje situace, ke které dojde nepojízdností motorového vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Článek 4

Povinnosti pojištěného

1. Pojištěný je povinen v případě vzniku újmy, která by mohla zakládat důvod vzniku práva na pojistné plnění, neprodleně kontaktovat poskytovatele asistenčních služeb pojistitele (dále jen GA), řídit se jeho pokyny a dohodnout se na postupu čerpání asistenčních služeb.
2. Pojištěný má povinnost poskytnout nezbytnou součinnost a nahlásit operátorovi GA:
 - a) identifikační údaje o vozidle;
 - b) údaje o všech oprávněných osobách, které budou využívat některou z asistenčních služeb;
 - c) stručný popis situace, místo poruchy nebo nehody.
 Operátor GA se na základě těchto informací dohodne s pojištěným na optimálním způsobu poskytnutí asistenční služby. Pojištěný je dále povinen postupovat dle pokynů operátora GA.

Článek 5

Pojistná událost, pojistné plnění

1. V případě vzniku pojistné události z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu pojištěného řidiče vozidla, zajistí asistenční služba odtah vozidla, nebo náhradního řidiče k cestě z místa události, do místa ubytování pojištěného v zahraničí, případně na základě domluvy s asistenční službou do jiného místa. Podmínkou pro poskytnutí této služby je lékařská zpráva o zdravotní nezpůsobilosti pojištěného řídit vozidlo. V rámci odtahu je poskytnuta spolujízda všem dalším účastníkům osobám nebo náhradní doprava za tuto spolujízdu.

2. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepojízdné, má pojištěná osoba nárok na zajištění a úhradu:
 - a) příjezdu a odjezdu asistenční služby;
 - b) opravy vozidla na místě vzniku poruchy, s výjimkou náhradních dílů, které si pojištěný hradí sám;
 - c) vyproštění vozidla;
 - d) odtahu vozidla do nejbližší autoopravy nebo do jiného místa, které si pojištěná osoba určí; v rámci odtahu je poskytnuta spolujízda všem dalším účastníkům osobám nebo náhradní doprava za tuto spolujízdu.

Ustanovení tohoto odstavce se nad rámec definované územní platnosti vztahuje i na události vzniklé na území České republiky.

3. V případě, že je vozidlo po poruše či nehodě nepojízdné, má pojištěný dále nárok na zajištění a úhradu:
 - a) úschovy nepojízdného vozidla, a to max. na 72 hodin pokud nepojízdnost trvá nejméně 8 hodin od vyžádání asistenční služby u GA; způsob úschovy vozidla volí GA;
 - b) ubytování v hotelu pro všechny osoby přepravované ve vozidle do doby opravení vozidla nebo odjezdu do České republiky, max. však na 3 noci, pokud nepojízdnost vozidla trvá nejméně 8 hodin od vyžádání asistenční služby u GA, nebo pokud došlo k odcizení vozidla; toto ustanovení se nevztahuje na přípojně vozidlo;
 - c) odtahu vozidla, do České republiky na místo, které si určí pojištěný;
 - d) návratu do místa bydliště v České republice pro všechny osoby přepravované ve vozidle; dopravní prostředek volí GA. Nárok dle ustanovení písm. c) a d) tohoto odstavce vzniká tehdy, pokud vozidlo nelze opravit do 60 hodin od vzniku pojistné události nebo pokud bylo vozidlo odcizeno; toto ustanovení se nevztahuje na přípojně vozidlo.
4. Vznikne-li pojištěnému nárok na jakýkoliv druh asistenční služby dle těchto DPP, má pojištěný v důsledku této skutečnosti nárok na přiměřenou pomoc operátora:
 - a) tlumočením po telefonu při kontaktu s policií, pracovníkem zasahující asistenční služby, opravou, hotelovým personálem či jiným úřadem;
 - b) vyhledáním hotelu, opravy, nádraží, letiště, taxi, spoje v jízdním či letovém řádu. Uvedené služby nejsou vyčísleny finanční částkou, jsou poskytovány pojištěnému nad rámec stanovených limitů ostatních služeb.
5. V případě vzniku pojistné události, má pojištěný nárok na následující asistenční služby:

Služba	Rozsah/limit pojistného plnění
Odtah vozidla do nejbližší opravy, nebo jiného místa určeného pojištěnou osobou	do 100 km
Odtah vozidla do místa ubytování	do 100 km
Odtah vozidla do České republiky	do 1 500 km/není-li možná oprava do 60 h
Oprava vozidla na místě	1 normohodina (Nh) práce
Vyproštění vozidla	max. 20 000 Kč
Ubytování	2 000 Kč/os./noc/max. 3 noci
Úschova nepojízdného vozidla	max. 72 hodin
Náklady na návrat osob do České republiky	do 1 500 km, dle vymezení uvedených v těchto DPP

6. Pojištění se vztahuje na jednu posádku motorového vozidla, max. 9 osob.
7. Je-li k vozidlu sjednáno u pojistitele pojištění, na jehož základě vzniká pojištěnému více nároků na asistenční služby, pak se u identických druhů asistenčních služeb příslušné limity počítají.
8. Limitem pojistného plnění pro všechny pojištěné osoby se rozumí limit včetně DPH.
9. V případě vzniku pojistné události v souvislosti s požitím alkoholu, omamných či toxických látek nebo požitím léků, má pojistitel právo snížit pojistné plnění až o jednu polovinu. Toto právo pojistitel nemá, obsahoval-li alkohol nebo návykovou látku, který pojištěný užíval způsobem, který pojištěnému předepsal lékař, a pokud pojištěný nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době působení léku nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k pojistné události.

Článek 6

Výluky z pojištění

1. Mimo výluk uvedených ve VPPCP nevzniká nárok na poskytnutí asistenčních služeb v souvislosti s:
 - a) událostmi, které vznikly v místě bydliště pojištěného;
 - b) onemocněním nebo změnou zdravotního stavu, jehož příčina musela být pojistníkovi nebo pojištěnému známa z doby před uzavřením pojistné smlouvy;
 - c) zaplacením nákladů bez předchozího souhlasu asistenční služby pojistitele. V případě nekontaktování GA si hradí pojištěný v celém rozsahu poskytnutou službu vlastními prostředky. Výjimkou jsou případy, kdy pojištěný nemohl z objektivních důvodů kontaktovat GA. V tomto případě pojistitel uhradí náklady v rozsahu těchto DPP, max. však do výše nákladů, které by vznikly, kdyby službu organizovala GA;
 - d) nenahlášením odcizení pojištěného vozidla policii a GA;
 - e) celními poplatky a daněmi;
 - f) náklady spojenými se škodami následnými;
 - g) poskytnutím asistenční služby, pokud lze pojištěného řidiče nahradit jiným členem posádky vozidla;
 - h) smluvní přepravou;
 - i) nedostatkem v povinné výbavě a v příslušenství vozidla.
2. V případě, že byla pojištěnému poskytnuta některá ze služeb v době, kdy neexistoval oprávněný nárok na využití této služby, je pojištěný povinen náklady, které byly vynaloženy na poskytnutí této služby, pojistiteli nahradit.
3. GA si vyhrazuje právo neposkytnout asistenční službu v případě objektivních mimořádných překážek na místě zásahu.
4. Nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojistitel v pojištění Auto plus neposkytne pojistné plnění v případě vzniku události v příčinné souvislosti s:
 - a) přípravou a provozováním nebezpečných sportů;
 - b) přípravou a provozováním jiných než nebezpečných sportů, v rámci organizovaných sportovních soutěží a tréninku na ně.

Článek 7

Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 16, VPPCP se pro účely tohoto pojištění rozumí:

1. **Motorovým vozidlem** osobní motorové vozidlo do 3,5 t včetně, obytné vozidlo do 3,5 t včetně, nákladní vozidlo do 3,5 t včetně, motocykl včetně tříkolek a čtyřkolek. Motorové vozidlo musí být způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, počet míst k sezení ve vozidle musí odpovídat technickému průkazu, maximálně pro devět osob ve vozidle.
2. **Návratem do České republiky** návrat celé posádky vozidla do jednoho místa v České republice, které si pojištění společně určí.
3. **Nehodou vozidla** jakékoliv náhlé působení vnějších sil, v jejichž důsledku je vozidlo nezpůsobilé provozu či nepojízdné a je potřeba asi-

stenčního zásahu (např. i pád sněhu ze střechy budovy na vozidlo). Dále se za nehodu považují situace, kdy vozidlo není ani poškozené ani nepojízdné, ale bez vnější pomoci nemůže vozidlo pokračovat v jízdě (např. náhlé vjetí na úsek vozovky s náledím, sjetí z vozovky do mělkého příkopu apod.).

4. **Nemocí** náhlá a vážná změna zdravotního stavu, která znemožňuje pojištěnému řídit vozidlo a tato skutečnost je doložena lékařskou zprávou.
5. **Objektivní mimořádnou překážkou** na místě zásahu například kalamitní stavy (sněhová vánice, povodeň velkého rozsahu), vyproštění vozidla (propast), uzavření oblasti, kde se vozidlo nachází.
6. **Opravou vozidla** zásah na místě vzniku poruchy, kde bude provedena oprava, a to pouze tehdy, pokud je to možné z důvodů technických (např. potřeba diagnostických přístrojů nebo speciálního nářadí), právních (např. porušení záručních podmínek) nebo bezpečnostních (např. z hlediska bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti práce technika).
7. **Poruchou vozidla** stav, kdy je vozidlo náhle nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů, a to z důvodu opotřebení nebo poškození jeho součástí způsobených jejich vlastní funkcí, chybnou montáží, únavou materiálu nebo vandalismem či odcizením třetí osobou. Pro účely tohoto pojištění se dále za poruchu považuje také defekt pneumatiky a vybitá autobaterie.
8. **Poskytovatelem Asistenčních služeb pojistitele** společnost GLOBAL ASSISTANCE, a.s., Dopraváků 749/3, 184 00, Praha 8, IČ: 2718189, (dále jen GA), která je na základě smluvního vztahu za pojistitele oprávněna jednat v nouzových situacích, zajišťuje, organizuje, případně hradí poskytování asistenčních služeb. Veškeré asistenční služby, včetně jejich úhrady podle rozsahu těchto DPP jsou poskytovány na základě telefonické žádosti oprávněné osoby na telefonním čísle 1220, ze zahraničí +420 1220 nebo +420 266 799 788, které funguje 24 hodin denně. Pojištění asistence Auto plus se vztahuje na všechny osoby, které využívají k cestování pojištěné vozidlo uvedené v pojistné smlouvě.
9. **Přípojným vozidlem** nákladní nebo obytné silniční nemotorové vozidlo s celkovou hmotností max. do 3,5 t, určené k tažení motorovým vozidlem, s nímž je spojeno do jízdní soupravy a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
10. **Úrazem** poškození zdraví nebo smrt pojištěného, které bylo způsobeno neočekávaným a náhlým působením zevních sil nebo vlastní tělesnou nezávisle na vůli pojištěného. Pro účely tohoto pojištění se dále úrazem rozumí takový stav pojištěného, kdy z důvodu změny zdravotního stavu nemůže řídit vozidlo. Nemožnost řídit motorové vozidlo musí být doložena lékařskou zprávou.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Tyto Doplnkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2018.